

ARBEITSVERTRAG

TechLogix GmbH (Arbeitgeberin) ./ Marcus Weber (Arbeitnehmer)

Abgeschlossen am 15. Februar 2018, in Kraft ab 01. März 2018

[... Präambel und §§ 1–3 nicht beigelegt ...]

§ 4 Tätigkeit

Der Arbeitnehmer wird als Senior IT-Administrator eingestellt.

Einsatzort: Berlin. Versetzungsvorbehalt bundesweit.

§ 5 Arbeitszeit

Vollzeit, 40 Stunden/Woche. Gleitzeit 07:00–19:00 Uhr, Kernzeit 09:00–15:00 Uhr.

§ 6 Vergütung

Monatliches Bruttogehalt EUR 3.800,00 (in Worten: dreitausendachthundert Euro).

[Handschriftl. Notiz Kanzlei: laut Gehaltsabrechnung Apr 2026: EUR 4.850,00 — mehrere Gehaltserhöhungen seit 2018, kein schriftlicher Nachtrag vorliegend!]

§ 7 Urlaub

28 Arbeitstage pro Kalenderjahr.

§ 8 Kündigungsfristen

Es gelten die gesetzlichen Kündigungsfristen nach § 622 BGB.

[Handschriftl. Notiz Kanzlei: bei 8+ J. BZ = 4 Monate z. Monatsende → 31.08.2026 ✓]

§ 9 Befristung

Das Arbeitsverhältnis ist unbefristet.

§ 10 Schriftformklausel

Änderungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform.

[Notiz: doppelte Schriftformklausel? Prüfen ob wirksam nach BAG 20.05.2008 - 9 AZR 382/07]

[... §§ 11–15 nicht beigelegt ...]

Unterschriften: Berlin, 15.02.2018

Anja Kreutzfeldt (für TechLogix GmbH) Marcus Weber

TechLogix GmbH
Tempelhofer Damm 18, 12099 Berlin

An den Betriebsrat
z.H. Herrn Torsten Hähnel (Vorsitz)

[DATUM FEHLT — handschriftl. Notiz: "war das der 24. oder 25. April?"]

Anhörung gemäß § 102 BetrVG

Sehr geehrter Herr Hähnel,

wir beabsichtigen, das Arbeitsverhältnis mit Herrn Marcus Weber, Senior IT-Administrator, ordentlich zu kündigen.

Kündigungsgrund: betriebsbedingt. Im Rahmen einer Neuausrichtung wird der gesamte IT-Betrieb ausgelagert. Die Stelle von Herrn Weber entfällt dadurch dauerhaft.

[LÜCKE IM DOKUMENT — der folgende Absatz fehlt im eingescannten Original, Seite 2 offensichtlich nicht mitgescannt]

Wir bitten um Stellungnahme innerhalb der gesetzlichen Frist.

Mit freundlichen Grüßen
TechLogix GmbH
A. Kreutzfeldt

[Handschriftl. Notiz Kanzlei Weber:

- Datum fehlt komplett — Frist § 102 Abs. 2 BetrVG unklar
- Seite 2 fehlt — Sozialauswahl-Angaben? Vergleichsgruppe benannt?
- Hähnel sagt: "zu spät bekommen" — aber wann genau?
- KEIN Widerspruch durch BR eingelegt
- Formfehler-Rüge vorbereiten!]

TechLogix GmbH
Tempelhofer Damm 18
12099 Berlin

Herrn
Marcus Weber
Berliner Str. 42
10243 Berlin

Berlin, 28. April 2026

Kündigung des Arbeitsverhältnisses

Sehr geehrter Herr Weber,

hiermit kündigen wir das zwischen Ihnen und der TechLogix GmbH bestehende Arbeitsverhältnis ordentlich und fristgerecht zum 31. August 2026.

Die Kündigung erfolgt aus betrieblichen Gründen. Im Rahmen einer strategischen Neuausrichtung haben wir entschieden, den IT-Betrieb vollständig an einen externen Dienstleister auszulagern. Infolge dieser unternehmerischen Entscheidung entfällt Ihre Stelle als Senior IT-Administrator dauerhaft.

Wir bedanken uns für Ihre langjährige Mitarbeit und wünschen Ihnen für Ihre berufliche Zukunft alles Gute.

Mit freundlichen Grüßen

TechLogix GmbH

Anja Kreutzfeldt
Geschäftsführerin

[Handschriftl. Vermerk Kanzlei: Zugang 30.04.2026, Einwurf Briefkasten ca. 16:42 Uhr,
Zeugin: Dorothea Koslowski, 1. OG, Berliner Str. 42 — angerufen 07.05., bestätigt]

MANDANTENNOTIZ — VERTRAULICH § 43a BRAO

Datum: 06.05.2026, 14:30–15:45 Uhr, Besprechungsraum 2

Anwalt: [Kanzlei intern]

Mandant: Marcus Weber, geb. 12.09.1981, Berliner Str. 42, 10243 Berlin

Tel.: 0172 / 4 83 21 09

E-Mail: m.weber.berlin@protonmail.com

SACHVERHALT (lt. Mandant)

Beschäftigt seit 01.03.2018 als Senior IT-Admin bei TechLogix GmbH, Berlin.

Zuletzt EUR 4.850 brutto/Monat (letzte Gehaltserhöhung Jan 2025).

Keine schriftlichen Nachträge zum AV — nur mündliche Zusagen laut Mandant.

Kündigung zugegangen am 30.04.2026 per Botenzustellung, ca. 16:42 Uhr.

Einwurf in Hausbriefkasten Berliner Str. 42. Zeugin: Dorothea Koslowski, 1. OG.

Koslowski war gerade auf dem Weg raus, hat den Boten gesehen, Original-Briefumschlag liegt beim Mandanten (Poststempel fehlt, kein Einschreiben).

Ende März 2026 (Mandant: "so um den 25. herum"): Gespräch mit GF Kreutzfeldt.

Kein Termin, spontan ins Büro gerufen. Sinngemäß: IT wird ausgelagert an DataFlow Solutions GmbH, Frankfurt. Stelle fällt weg. Kein Protokoll, Mandant hat Notiz gemacht (liegt vor als Anlage).

Kreutzfeldt soll gesagt haben: "Wir sind noch in Verhandlungen, aber das ist beschlossen."

Betriebsrat: Torsten Hähnel, BR-Vorsitz. Mandant hat ihn angerufen nach Erhalt Kündigung.

Hähnel: "Wir haben das Anhörungsschreiben zu spät bekommen, ich hab aber nichts gemacht."

— Was genau "zu spät" heißt: unklar. Kein Widerspruch eingelegt.

Hähnel will Mandant nicht schriftlich bestätigen. Telefonisch nur informell.

Vergleichbare AN im Betrieb (IT-Bereich, laut Mandant):

1. Felix Grunewald — Junior Admin, ca. 32 J., ledig, keine Kinder, seit ca. Feb 2024

2. Petra Sonnleitner — IT-Administratorin, ca. 51 J., 1 Kind (14), seit ca. Jun 2018

Sonnleitner hat laut Weber einen "Behindertenausweis, aber nur GdB 30, sie nutzt ihn nie"

Betriebsgröße: Weber schätzt 22–25 AN. HR-Liste nicht vorgelegt.

Kein Massenentlassungsverfahren nach § 17 KSchG (unter 10 Entlassungen).

MANDATE WUNSCH

1. Vorrangig: Weiterbeschäftigung, Kündigung angreifen

2. Hilfsweise: Abfindung (Weber fragt nach "Faustformel")

3. Keine Einigung unter EUR 25.000 — das sagte er explizit

RECHTLICHES (erste Einschätzung Kanzlei)

- Frist § 4 KSchG: läuft 20.05.2026 (Mittwoch) ab → KRITISCH, 14 Tage noch

- KSchG anwendbar: ja (> 10 AN, > 6 Monate BZ)

- Sozialauswahl: Grunewald klar schutzwürdiger als Weber? Nein — Weber hat längere BZ und 2 Kinder. Sonnleitner: 8 J. BZ, 1 Kind, GdB 30 → evtl. Sonderschutz § 168 SGB IX? → Prüfen ob GdB 30 ausreicht (nein: § 168 SGB IX erst ab GdB 50) aber Auswahlpunkte!

- BR-Anhörung: Timing prüfen, Vollständigkeit prüfen → Formfehler möglich

- DataFlow-Auftrag: wenn noch nicht unterschrieben → Wegfall BdB nicht nachgewiesen

WEITERES

Kostenbelehrung § 12a ArbGG erteilt (kein Kostenerstattungsanspruch 1. Instanz).

PKH geprüft: Nettoeinkommen ca. EUR 3.200 + Kindergeld → knapp über Grenze, keine PKH.

Vollmacht unterschrieben (Anlage).

Terminvereinbarung Folgegespräch: 13.05.2026, 10:00 Uhr.

OFFENE PUNKTE KANZLEI

- ☐ Klageschrift vorbereiten bis 14.05.
- ☐ Koslowski als Zeugin nochmal schriftlich anfragen
- ☐ HR-Liste TechLogix (23 AN?) verifizieren
- ☐ BR-Anhörungsunterlagen anfordern (§ 102 Abs. 4 BetrVG?)
- ☐ DataFlow-Vertragsstand recherchieren (Handelsregister, Presse?)

Datei: notiz_weber_gespraech_maerz_2026.txt

Meine Notiz vom Gespräch mit Frau Kreutzfeldt — ca. 25. März 2026, ihr Büro, ca. 11 Uhr

Sie hat mich reingebeten ohne Termin. Ich saß ihr gegenüber, Tür war zu.

Sie sagte sinngemäß (ich schreibe das jetzt auf weil mir das komisch vorkam):

"Marcus, ich muss Ihnen etwas sagen. Wir haben entschieden, die IT nach außen zu geben. An DataFlow Solutions aus Frankfurt. Die machen das dann komplett. Das bedeutet, Ihre Stelle und die der anderen im IT-Bereich fallen weg. Wir sind noch nicht ganz fertig mit den Verhandlungen, aber das ist strategisch entschieden."

Ich hab gefragt ob das alle trifft (also auch Grunewald und Sonnleitner).

Sie sagte: "Das besprechen wir noch."

Ich hab gefragt ob es eine Abfindung gibt.

Sie sagte: "Darüber reden wir zu gegebener Zeit."

Das Gespräch dauerte vielleicht 10 Minuten. Kein Zeuge dabei.

Danach habe ich diese Notiz gemacht (selber Tag, abends).

M. Weber, 25.03.2026

VOLLMACHT

Ich, Marcus Weber, geb. 12.09.1981, Berliner Str. 42, 10243 Berlin,

bevollmächtige hiermit

Rechtsanwältin / Rechtsanwalt [Kanzlei intern — Name eintragen]

[Kanzleiadresse]

mich in allen rechtlichen Angelegenheiten betreffend die Kündigung durch die
TechLogix GmbH vom 28. April 2026 zu vertreten, insbesondere:

- Erhebung einer Kündigungsschutzklage gemäß § 4 KSchG
- Stellung aller Anträge, Einlegung aller Rechtsbehelfe
- Abschluss von Vergleichen (mit Rückfragepflicht bei Vergleichssummen über EUR 15.000)
- Entgegennahme von Zahlungen

Die Vollmacht gilt über den Tod hinaus.

Berlin, 06.05.2026

Marcus Weber

[Handschriftl. Notiz Kanzlei: Original liegt vor, Kopie in Akte]

Tabellenblatt: Annahmeverzug & Abfindung

Weber ./ TechLogix GmbH -- Annahmeverzug & Abfindungsberechnung				
Az.: 28 Ca 7314/26 Stand: 14.05.2026 Kanzlei Steinhauer & Vonau				
1. GRUNDDATEN				
Beginn Arbeitsverhältnis	01.03.2018			
Bruttogehalt / Monat	4850			
Beendigungsdatum laut Kündigung	31.08.2026			
Betriebszugehörigkeit bei Beendigung	8 Jahre 6 Monate			
Betriebsjahre (aufgerundet für § 1a KSchG)	9			
Klageeinreichung	14.05.2026			
2. ANNAHMEVERZUGSLOHN (§§ 615, 611a BGB)				
Zeitraum	Monate	Brutto/Monat	Gesamt brutto	Hinweis
Jun 2026 – Aug 2026 (bis Vertragsende laut Kündigung)	3	4850	14550	Annahmeverzug ab Klagezustellung
Sep 2026 – Dez 2026 (bei Weiterbeschäftigung)	4	4850	19400	nur wenn Weiterbeschäftigung durchgesetzt
Gesamt bei vollem Obsiegen (Jun–Dez)	7	4850	33950	Maximum vor Vergleich
3. ABFINDUNGSBERECHNUNG (Faustformel)				
Szenario	Faktor	Brutto/Monat	BZ-Jahre	Abfindung brutto
Schwache Position (Kündigung wohl wirksam)	0.25	4850	8.5	10306.25
Mittlere Position (50/50)	0.5	4850	8.5	20612.5
Starke Position (Kündigung wohl unwirksam)	0.75	4850	8.5	30918.75
Maximale Position (klare Formfehler)	1	4850	8.5	41225

Weber ./ TechLogix GmbH -- Annahmeverzug & Abfindungsberechnung				
§ 1a KSchG Regelabfindung (0,5 × n × aufger. Jahre)	0.5	4850	9	21825
4. ERGEBNIS -- GESCHLOSSENER VERGLEICH (18.06.2026)				
Vereinbarte Abfindung	24250	brutto, steuerpflichtig nach Fünftelregelung		
Entspricht Monatsgehältern	5			
Abfindungsfaktor	0.588			
Mandantenwunsch war	25000	Unterschreitung um EUR 750,00		
Zusatzvereinbarung Zeugnis	Note: gut	mit positiver Schlussformel		
Freistellung ab	18.06.2026	unwiderruflich, Urlaub angerechnet		

Vorschau: annahmeverzug_berechnung

Markdown-Vorschau der gleichnamigen XLSX-Datei. Berechnungen, Formeln und Formatierung nur im Original.

Sheet: Annahmeverzug & Abfindung

Weber ./ TechLogix GmbH -- Annahmeverzug & Abfindungsberechnung

Az.: 28 Ca 7314/26 \ Stand: 14.05.2026 \ Kanzlei Steinhauer & Vonau

1. GRUNDDATEN

Beginn Arbeitsverhältnis	01.03.2018	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5
Bruttogehalt / Monat	4.850			
Beendigungsdatum laut Kündigung	31.08.2026			
Betriebszugehörigkeit bei Beendigung	8 Jahre 6 Monate			
Betriebsjahre (aufgerundet für § 1a KSchG)	9			
Klageeinreichung	14.05.2026			
2. ANNAHMEVERZUGSLOHN (§§ 615, 611a BGB)				
Zeitraum	Monate	Brutto/Monat	Gesamt brutto	Hinweis
Jun 2026 – Aug 2026 (bis Vertragsende laut Kündigung)	3	4.850	14.550	Annahmeverzug ab Klagezustellung
Sep 2026 – Dez 2026 (bei Weiterbeschäftigung)	4	4.850	19.400	nur wenn Weiterbeschäftigung durchgesetzt
Gesamt bei vollem Obsiegen (Jun–Dez)	7	4.850	33.950	Maximum vor Vergleich
3. ABFINDUNGSBERECHNUNG (Faustformel)				
Szenario	Faktor	Brutto/Monat	BZ-Jahre	Abfindung brutto
Schwache Position (Kündigung wohl wirksam)	0.25	4.850	8.5	10.306,25
Mittlere Position (50/50)	0.5	4.850	8.5	20.612,50
Starke Position (Kündigung wohl unwirksam)	0.75	4.850	8.5	30.918,75
Maximale Position (klare Formfehler)	1	4.850	8.5	41.225

Beginn Arbeitsverhältnis	01.03.2018	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5
§ 1a KSchG Regelabfindung (0,5 × n × aufger. Jahre)	0.5	4.850	9	21.825
4. ERGEBNIS -- GESCHLOSSENER VERGLEICH (18.06.2026)				
Vereinbarte Abfindung	24.250	brutto, steuerpflichtig nach Fünftelregelung		
Entspricht Monatsgehältern	5			
Abfindungsfaktor	0,59			
Mandantenwunsch war	25.000	Unterschreitung um EUR 750,00		
Zusatzvereinbarung Zeugnis	Note: gut	mit positiver Schlussformel		
Freistellung ab	18.06.2026	unwiderruflich, Urlaub angerechnet		

§ 11 Direktionsrecht

Im Rahmen des § 106 GewO kann die Arbeitgeberin Inhalt, Ort und Zeit der Arbeitsleistung nach billigem Ermessen bestimmen.

§ 12 Betriebsrat

Ein Betriebsrat (5 Mitglieder) ist vorhanden und steht dem Arbeitnehmer für Beschwerden nach §§ 84, 85 BetrVG zur Verfügung.

§ 13 Schriftformklausel

Änderungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform; dies gilt auch für eine Aufhebung dieser Klausel (doppelte Schriftformklausel).

§ 14 Ausschlussfristen

Alle Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis verfallen, wenn sie nicht innerhalb von drei Monaten nach Fälligkeit schriftlich geltend gemacht werden. Dies gilt nicht für den gesetzlichen Mindestlohn.

§ 15 Schlussbestimmungen

Salvatorische Klausel. Es gilt deutsches Recht. Erfüllungsort: Sitz der Arbeitgeberin.

[illegible]

Berlin, 15. Februar 2018

Arbeitgeberin	Arbeitnehmer
TechLogix GmbH Tempelhofer Damm 18, 12099 Berlin HRB 198432 B · AG Charlottenburg vertreten durch: Anja Kreutzfeldt (GF)	Marcus Weber geb. 12.09.1981 Berliner Str. 42, 10243 Berlin
Arbeitgeberin	Arbeitnehmer
_____	_____
Anja Kreutzfeldt (TechLogix GmbH)	Marcus Weber

Mandantennotiz — Erstgespräch 06.05.2026

VERTRAULICH — § 43a BRAO / Anwaltsgeheimnis

Kanzlei Steinhauer & Vonau, Oranienstr. 14, 10999 Berlin

Aktenzeichen intern: S&V 2026/0512

1. Sachverhalt laut Mandant

1.1 Arbeitsverhältnis

Marcus Weber ist seit dem 1. März 2018 bei der TechLogix GmbH, Tempelhofer Damm 18, 12099 Berlin (HRB 198432 B, AG Charlottenburg) als Senior IT-Administrator beschäftigt. Die Gesellschaft wird von Anja Kreutzfeldt als Alleingeschäftsführerin geleitet. Das Unternehmen bietet IT-Infrastrukturdienstleistungen an und unterhält laut Weber zuletzt rund 22 bis 25 Arbeitnehmer (Weber schätzt, genaue HR-Liste liegt nicht vor). Im IT-Bereich waren neben Weber noch Felix Grunewald (Junior IT-Administrator) und Petra Sonnleitner (IT-Administratorin) tätig.

Das zuletzt vereinbarte Bruttogehalt beträgt EUR 4.850,00 monatlich (Gehaltsabrechnung April 2026 liegt vor). Ursprünglich war im Vertrag vom 15. Februar 2018 ein Gehalt von EUR 3.800,00 festgehalten; seither erfolgten mehrere Gehaltserhöhungen, die jedoch nicht schriftlich in den Arbeitsvertrag aufgenommen wurden. Der Arbeitsvertrag enthält eine doppelte Schriftformklausel (§ 10); die Wirksamkeit formloser Gehaltserhöhungen ist daher zu prüfen.

1.2 Vorankündigung im Gespräch Ende März 2026

Ende März 2026 — Mandant schätzt ca. 25. März — bestellte Geschäftsführerin Kreutzfeldt Weber ohne Termin in ihr Büro. Das Gespräch fand unter vier Augen statt, kein weiterer Zeuge war anwesend. Weber schildert den Gesprächsinhalt sinngemäß wie folgt:

"Marcus, ich muss Ihnen etwas sagen. Wir haben entschieden, die IT nach außen zu geben. An DataFlow Solutions aus Frankfurt. Die machen das dann komplett. Das bedeutet, Ihre Stelle und die der anderen im IT-Bereich fallen weg. Wir sind noch nicht ganz fertig mit den Verhandlungen, aber das ist strategisch entschieden."

Weber habe gefragt, ob das alle IT-Mitarbeiter betreffe — Antwort: "Das besprechen wir noch." Er habe nach einer Abfindung gefragt — Antwort: "Darüber reden wir zu gegebener Zeit." Das Gespräch dauerte ca. zehn Minuten. Weber hat die wesentlichen Inhalte noch am selben Abend in einer handschriftlichen Notiz festgehalten (Anlage: notiz_weber_gespraech_maerz_2026.md). Diese Notiz ist als Beweisurkunde von erheblicher Bedeutung.

Beweiswert: Einseitig, kein Zeuge — aber zeitnahe Fixierung stärkt die Beweiskraft erheblich. Ggf. als Beweisantritt: Vernehmung Kreutzfeldt als Partei.

1.3 Zugang der Kündigung

Die schriftliche Kündigung datiert vom 28. April 2026. Sie wurde Weber am 30. April 2026 per Boten zugestellt — Einwurf in den Hausbriefkasten Berliner Str. 42 um ca. 16:42 Uhr. Als Zeugin des Einwurfs steht Dorothea Koslowski aus dem 1. OG, Berliner Str. 42, zur Verfügung. Koslowski war laut Weber in diesem Moment auf dem Weg aus dem Haus und hat den Boten beim Einwurf beobachtet. Sie wurde am 7. Mai 2026 telefonisch kontaktiert und hat den Sachverhalt bestätigt.

Zugangsdokument: Original des Briefumschlags bei Weber vorhanden; kein Poststempel (Botenzustellung), kein Einschreiben-Rückschein. Der Original-Umschlag ist beizuziehen und zu sichern.

Beendigungsdatum laut Kündigung: 31. August 2026 (ordentliche Kündigung, Frist § 622 Abs. 2 Nr. 4 BGB: 4 Monate zum Monatsende bei einer Betriebszugehörigkeit von 8 bis 10 Jahren → zutreffend berechnet).

1.4 Betriebsrat

Ein Betriebsrat ist vorhanden (5 Mitglieder). Vorsitzender ist Torsten Hähnel. Weber hat ihn nach Erhalt der Kündigung angerufen. Hähnel sagte ihm telefonisch: "Wir haben das Anhörungsschreiben zu spät bekommen, ich hab aber nichts gemacht." Was "zu spät" konkret bedeutet, ließ Hähnel offen. Er legte keinen Widerspruch nach § 102 Abs. 3 BetrVG ein. Hähnel ist nicht bereit, Weber eine schriftliche Bestätigung zu geben — nur informell telefonisch.

Weber hat ein offenbar unvollständiges Exemplar des Anhörungsschreibens der AG an den BR, das ihm Hähnel per Foto übermittelt hat. Das Schreiben weist kein Datum auf, und Seite 2 fehlt offenkundig (die Seite mit den Angaben zur Sozialauswahl und den Vergleichspersonen).

Offene Punkte BR-Anhörung:

Datum fehlt → Fristbeginn § 102 Abs. 2 BetrVG nicht feststellbar

Seite 2 fehlt → Sozialauswahl-Angaben unklar

Kein Widerspruch eingelegt → § 102 Abs. 4 BetrVG kommt nicht direkt zugute, aber Unwirksamkeit der Kündigung nach § 102 Abs. 1 S. 3 BetrVG bei fehlendem oder unvollständigem Schreiben?

1.5 Sozialauswahl

Im IT-Bereich sind laut Weber drei vergleichbare Arbeitnehmer tätig:

Nach dem Punkteschema des § 1 Abs. 3 KSchG (vgl. Rohtabelle) ergibt sich: Grunewald (2 Punkte) wäre vor Weber (15 Punkte) und Sonnleitner (13 Punkte) zu entlassen gewesen. Die Kündigung Webers bei Weiterbeschäftigung Grunewalds ist daher sozialwidrig, sofern die Vergleichbarkeit der Tätigkeiten belegt werden kann.

Achtung: GdB 30 bei Sonnleitner begründet keinen Sonderkündigungsschutz nach § 168 SGB IX (der gilt erst ab GdB 50), kann aber als Auswahlpunkt zu ihren Gunsten in die Sozialauswahl einfließen — BAG-Rechtsprechung dazu ist uneinheitlich (BAG 18.03.2010 – 2 AZR 468/08: tendenziell nein, wenn kein Ausweis beantragt).

1.6 Unternehmerische Entscheidung (DataFlow Solutions)

Laut Weber und dem Inhalt des Gesprächs vom März 2026 war der Outsourcing-Vertrag mit DataFlow Solutions GmbH, Frankfurt, zum Zeitpunkt des Gesprächs "strategisch beschlossen, aber noch in Verhandlung". Die Kündigung datiert vom 28. April 2026. Nach Webers Kenntnisstand war der Vertrag zu diesem Zeitpunkt noch nicht unterzeichnet. Dies ist ein erheblicher Einwand: Nach ständiger Rechtsprechung des BAG muss die unternehmerische Entscheidung zum Zeitpunkt des Kündigungsausspruchs bereits feststehen und zu einem dauerhaften Wegfall des Beschäftigungsbedarfs führen. Eine bloß geplante oder erst in Verhandlung befindliche Auslagerung reicht nicht.

2. Mandantenwunsch

Primär: Weiterbeschäftigung — Kündigung angreifen, Feststellung der Unwirksamkeit

Hilfsweise: Abfindung — "Keine Einigung unter EUR 25.000" (Weber explizit)

Weber fragt nach der "Abfindungsformel": Hinweis erteilt ($\frac{1}{2}$ Monatsgehalt $\times$ Betriebsjahre = orientierungsweise EUR 19.800 bis EUR 29.100)

3. Rechtliche Ersteinschätzung

4. Weitere Schritte (Offene Kanzleipunkte)

- ☒ Vollmacht unterschrieben (Anlage)
- ☒ Kostenbelehrung § 12a ArbGG erteilt (kein Kostenerstattungsanspruch in der 1. Instanz)
- ☒ PKH geprüft und abgelehnt
- ☐ Klageschrift vorbereiten und einreichen bis 14.05.2026
- ☐ Koslowski schriftlich als Zeugin sichern
- ☐ HR-Liste TechLogix (23 AN?) verifizieren → Schriftsatz
- ☐ BR-Anhörungsunterlagen vollständig anfordern
- ☐ DataFlow-Vertragsstand recherchieren (Handelsregister, Pressemitteilungen)
- ☐ Folgegespräch Weber: 13.05.2026, 10:00 Uhr

Anlagen zu diesem Vermerk

Vollmacht Weber vom 06.05.2026

Kopie Kündigungsschreiben TechLogix vom 28.04.2026

Handnotiz Weber vom 25.03.2026

Kopie Arbeitsvertrag 2018 (Auszug)

Kopie Betriebsrat-Anhörungs schreiben (unvollständig, von Weber eingescannt)

Sozialauswahl-Rohtabelle (Kanzleientwurf)

Feld	Inhalt
Datum/Uhrzeit	06.05.2026, 14:30–15:45 Uhr
Ort	Kanzlei Steinhauer & Vonau, Besprechungsraum 2
Bearbeiter	RA Benedikt Steinhauer
Mandant	Marcus Weber, geb. 12.09.1981
Adresse	Berliner Str. 42, 10243 Berlin
Telefon	0172 / 4 83 21 09
E-Mail	m.weber.berlin@protonmail.com
Vermerk-Nr.	MN-2026-001

Arbeitnehmer	Alter	Familienstand	Kinder	BZ	Behinderung
Marcus Weber (Mandant)	44 J.	verheiratet	2 (9, 13 J.)	8 J. 2 M.	keine
Felix Grunewald	ca. 32 J.	ledig	keine	ca. 2 J. 3 M.	keine
Petra Sonnleitner	ca. 51 J.	unbekannt	1 (14 J.)	ca. 7 J. 11 M.	GdB 30

Prüfpunkt	Einschätzung
§ 4 KSchG Frist	Läuft 20.05.2026 ab → Klage bis spätestens 19.05.2026 einzureichen (sicherheitshalber 14.05.)
KSchG anwendbar	Ja: Betrieb > 10 AN, BZ > 6 Monate
BR-Anhörung § 102 BetrVG	Erhebliche Zweifel: Datum fehlt, Seite 2 fehlt → Unwirksamkeit nach § 102 Abs. 1 S. 3 BetrVG möglich
Sozialauswahl	Grunewald hätte vorrangig entlassen werden müssen → Kündigung sozialwidrig gem. § 1 Abs. 3 KSchG
Unternehmerische Entscheidung	Wenn DataFlow-Vertrag bei Kündigung noch nicht unterschrieben → Wegfall Beschäftigungsbedarf nicht ausreichend nachgewiesen

Prüfpunkt	Einschätzung
Sonderkündigungsschutz	Weber selbst: keiner. Sonnleitner GdB 30: kein § 168 SGB IX
Annahmeverzug	Bei obsiegender Klage: voller Lohnanspruch ab Klageeinreichung
PKH	Nettoeinkommen ca. EUR 3.200 + Kindergeld → knapp über Grenze → keine PKH

Handnotiz des Mandanten — Gespräch mit GF Kreutzfeldt

Dokument: Handschriftliche Aufzeichnung Marcus Weber

Erstellt: 25. März 2026 (Abend des Gesprächstags)

Übertragen: Abschrift für Kanzleiakte, unverändert

Notiz (Abschrift, eigene Worte des Mandanten)

Meine Notiz vom Gespräch mit Frau Kreutzfeldt — ca. 25. März 2026, ihr Büro, ca. 11 Uhr.

Sie hat mich reingebeten ohne Termin. Ich saß ihr gegenüber, Tür war zu.

Sie sagte sinngemäß (ich schreibe das jetzt auf, weil mir das komisch vorkam):

"Marcus, ich muss Ihnen etwas sagen. Wir haben entschieden, die IT nach außen zu geben. An DataFlow Solutions aus Frankfurt. Die machen das dann komplett. Das bedeutet, Ihre Stelle und die der anderen im IT-Bereich fallen weg. Wir sind noch nicht ganz fertig mit den Verhandlungen, aber das ist strategisch entschieden."

Ich hab gefragt ob das alle trifft (also auch Grunewald und Sonnleitner).

Sie sagte: "Das besprechen wir noch."

Ich hab gefragt ob es eine Abfindung gibt.

Sie sagte: "Darüber reden wir zu gegebener Zeit."

Das Gespräch dauerte vielleicht 10 Minuten. Kein Zeuge dabei.

Danach habe ich diese Notiz gemacht (selber Tag, abends).

M. Weber, 25.03.2026

Kanzleikommentar (RA Steinhauer, 07.05.2026)

Die zeitnah angefertigte Eigennotiz des Mandanten ist ein wichtiges Indiz für den Inhalt des Gesprächs vom 25.03.2026. Für das Verfahren relevant sind insbesondere zwei Aussagen:

"Wir sind noch nicht ganz fertig mit den Verhandlungen" — belegt, dass der Outsourcing-Vertrag mit DataFlow Solutions bei Ausspruch der Kündigung (28.04.2026) möglicherweise noch nicht abgeschlossen war. Wenn die unternehmerische Entscheidung noch in der Verhandlungsphase steckt, fehlt es an der notwendigen Verfestigung der Entscheidung zum Zeitpunkt des Kündigungsausspruchs (BAG, Urt. v. 20.06.2013 – 2 AZR 379/12).

"Ihre Stelle und die der anderen im IT-Bereich fallen weg" — weist darauf hin, dass zunächst alle drei IT-Mitarbeiter (Weber, Grunewald, Sonnleitner) betroffen sein sollten. Warum nur Weber und nicht auch Grunewald entlassen wurde, ist erklärungsbedürftig.

Beweisantritt: Weber als Partei, Kreutzfeldt als Zeugin oder Parteivernehmung; die Eigennotiz ist als Urkundenbeweis einzuführen (§ 416 ZPO i.V.m. § 46 Abs. 2 ArbGG).

Anlage zur Klageschrift: Diese Notiz wird als Anlage K 4 beigelegt.

Feld	Inhalt
Datum Gespräch	ca. 25.03.2026, ca. 11:00 Uhr
Ort	Büro Anja Kreutzfeldt, TechLogix GmbH, Tempelhofer Damm 18
Anwesende	Marcus Weber, Anja Kreutzfeldt

Feld	Inhalt
Anlass	Spontaner Einberuf ohne Termin

Sozialauswahl — Rohtabelle (Kanzleiintern, Entwurf)

Weber ./ TechLogix GmbH — Stand 08.05.2026

Kriterien § 1 Abs. 3 KSchG: Betriebszugehörigkeit (BZ), Lebensalter, Unterhaltspflichten, Schwerbehinderung

Punkteschema nach BAG-Grundsätzen (nicht zwingend, aber Orientierung)

Punkte (Orientierungsschema, str.)

Bewertung

Grunewald hat mit Abstand die wenigsten Schutzkriterien — er wäre als erstes zu entlassen.

Zwischen Weber (15 P.) und Sonnleitner (13 P.) ist der Unterschied gering.

→ Kündigung Weber bei gleichzeitiger Weiterbeschäftigung Grunewald ist sehr angreifbar.

→ GdB 30 ist kein Sonderkündigungsschutz (§ 168 SGB IX erst ab GdB 50), aber Auswahlpunkt?

BAG str. — tendenziell nein bei GdB < 50 ohne Ausweis (vgl. BAG 18.03.2010 – 2 AZR 468/08).

Offene Fragen

[] Gibt es weitere vergleichbare AN im IT-Bereich? Weber erwähnt nur Grunewald + Sonnleitner

[] Ist Sonnleitners Kind noch unterhaltspflichtig? (14 J. → ja)

[] Ist Sonnleitner verheiratet / eigenes Einkommen?

[] Warum genau Weber und nicht Grunewald? AG muss darlegen (§ 1 Abs. 3 S. 3 KSchG)

	Marcus Weber	Felix Grunewald	Petra Sonnleitner
Funktion	Senior IT-Admin	IT-Admin (Junior)	IT-Administratorin
Geburtsjahr	1981 (44 J.)	ca. 1993 (32 J.)	ca. 1975 (51 J.)
Eintritt	01.03.2018	ca. Feb 2024	ca. Jun 2018
Betriebszugehörigkeit	8 J. 2 M.	ca. 2 J. 3 M.	ca. 7 J. 11 M.
Unterhaltspflichten	2 Kinder (9, 13 J.)	keine (ledig)	1 Kind (14 J.)
Schwerbehinderung	nein	nein	GdB 30 (kein SB-Ausweis)
Verheiratet	ja	nein	unbekannt

Kriterium	Weber	Grunewald	Sonnleitner
BZ (1 P. pro Jahr)	8	2	7
Lebensalter (1 P. pro 5 J. ab 30)	2	0	4
Unterhalt Ehegatte	1	0	0 (?)
Unterhalt Kinder (2 P. pro Kind)	4	0	2
Schwerbehinderung	0	0	0 (GdB 30 < 50)
Summe	15	2	13

Anja Kreutzfeldt Geschäftsführerin TechLogix GmbH